SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2282565 - MG (2026/0258529-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
AGRAVANTE	:	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO	:	TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 242 MICROTUBOS DE COCAÍNA (343 G). PENA-BASE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA ELEVADA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. *REFORMATIO IN PEJUS*. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para absolver o agravante do crime de dano qualificado e restabelecer a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, com a absorção do porte ilegal de arma de fogo, e que não conheceu, pela Súmula n. 7/STJ, do pedido de redução da pena-base do tráfico, exasperada em razão da apreensão de 242 microtubos de cocaína, com cerca de 343 g.

2. A decisão agravada reduziu as penas privativas de liberdade, mas elevou a pena de multa de 801 para 905 dias-multa. O agravante sustenta *reformatio in pejus* quanto à multa e afirma que a revisão da pena-base exige apenas a revaloração jurídica de fato incontroverso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso exclusivo da defesa, a pena de multa pode ser elevada em decorrência do restabelecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) saber se a pretensão de reduzir a pena-base do tráfico, exasperada com fundamento no art. 42 da mesma lei, esbarra na Súmula n. 7/STJ.

Documento eletrônico VDA61526855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 05/11/2026 13:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: dfd98d17-2588-4ca3-935f-bd3b61254ee8

III. Razões de decidir

4. O art. 617 do CPP veda o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa. A pena de multa é espécie autônoma de sanção (art. 32, III, do CP) e item próprio do dispositivo, que não pode ser elevado ainda que reduzidas as penas privativas de liberdade. A multa do tráfico fica limitada a 780 dias-multa, preservado-se o total de 801 dias-multa fixados na origem.

5. O Tribunal de origem aplicou o critério do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 a dado concreto. A discussão sobre o peso atribuído à quantidade e à natureza da droga exige novo sopesamento da prova, diversamente da correção de critério jurídico aplicado sobre moldura fática já fixada.

6. As frações de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada não vinculam o julgador na primeira fase da dosimetria, e o acréscimo de 1 ano e 6) meses, apoiado em circunstância preponderante, não revela desproporção manifesta.

7. No capítulo da pena-base, o recurso especial não indicou acórdão paradigma nem realizou cotejo analítico, de modo que não há divergência jurisprudencial a examinar.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires Brandão votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
Relatora

Documento eletrônico VDA61526855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 05/11/2026 13:08:34
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: dfd98d17-2588-4ca3-935f-bd3b61254ee8

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2282565 - MG (2026/0258529-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
AGRAVANTE	:	TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO	:	TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 242 MICROTUBOS DE COCAÍNA (343 G). PENA-BASE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA ELEVADA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. *REFORMATIO IN PEJUS*. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para absolver o agravante do crime de dano qualificado e restabelecer a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, com a absorção do porte ilegal de arma de fogo, e que não conheceu, pela Súmula n. 7/STJ, do pedido de redução da pena-base do tráfico, exasperada em razão da apreensão de 242 microtubos de cocaína, com cerca de 343 g.

2. A decisão agravada reduziu as penas privativas de liberdade, mas elevou a pena de multa de 801 para 905 dias-multa. O agravante sustenta *reformatio in pejus* quanto à multa e afirma que a revisão da pena-base exige apenas a revaloração jurídica de fato incontroverso.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso exclusivo da defesa, a pena de multa pode ser elevada em decorrência do restabelecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) saber se a pretensão de reduzir a pena-base do tráfico, exasperada com fundamento no art. 42 da mesma lei, esbarra na Súmula n. 7/STJ.

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

III. Razões de decidir

4. O art. 617 do CPP veda o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa. A pena de multa é espécie autônoma de sanção (art. 32, III, do CP) e item próprio do dispositivo, que não pode ser elevado ainda que reduzidas as penas privativas de liberdade. A multa do tráfico fica limitada a 780 dias-multa, preservado-se o total de 801 dias-multa fixados na origem.

5. O Tribunal de origem aplicou o critério do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 a dado concreto. A discussão sobre o peso atribuído à quantidade e à natureza da droga exige novo sopesamento da prova, diversamente da correção de critério jurídico aplicado sobre moldura fática já fixada.

6. As frações de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada não vinculam o julgador na primeira fase da dosimetria, e o acréscimo de 1 ano e 6) meses, apoiado em circunstância preponderante, não revela desproporção manifesta.

7. No capítulo da pena-base, o recurso especial não indicou acórdão paradigma nem realizou cotejo analítico, de modo que não há divergência jurisprudencial a examinar.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento (e-STJ fls. 1.434/1.440).

O recurso especial foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que rejeitou os embargos infringentes e de nulidade da defesa (e-STJ fls. 1.316/1.334), mantendo o julgamento que condenara o agravante às penas de 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão, 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 801 (oitocentos e um) dias-multa (e-STJ fls. 1.230/1.278).

A decisão agravada absolveu o agravante do crime do art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal; afastou a condenação autônoma pelo crime do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, restabelecendo a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6; manteve a condenação pelo crime de desobediência; e não conheceu, pela Súmula n. 7/STJ, do pedido de redução da pena-base do tráfico. Redimensionou as penas para 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 905 (novecentos e cinco) dias-multa (e-STJ fls. 1.434/1.440).

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

No agravo regimental (e-STJ fls. 1.447/1.452), a parte agravante delimita a impugnação a dois capítulos da decisão e alega, em síntese, **(i)** *reformatio in pejus*, porque, em recurso exclusivo da defesa, a pena de multa foi elevada de 801 (oitocentos e um) para 905 (novecentos e cinco) dias-multa, em ofensa ao art. 617 do Código de Processo Penal; **(ii)** que a pretensão de reduzir a pena-base do tráfico demanda apenas a revaloração jurídica de fato incontroverso, e não o reexame de prova; **(iii)** a desproporcionalidade do acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, superior às frações de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada, sem que o afastamento do Tema n. 1.262/STJ encerre o controle de proporcionalidade; **(iv)** que a divergência jurisprudencial ficou sem exame no capítulo da pena-base; e **(v)** constrangimento ilegal que autorizaria a concessão de *habeas corpus* de ofício.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Sexta Turma, para limitar a pena de multa a 801 (oitocentos e um) dias-multa, com a do tráfico reduzida a, no máximo, 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, e para reduzir a pena-base do tráfico ao mínimo legal ou, subsidiariamente, limitar o acréscimo a 1/6 da pena mínima ou a 1/8 do intervalo da pena cominada (e-STJ fls. 1.447/1.452).

É o relatório.

VOTO

O agravo regimental limita a impugnação ao não conhecimento do pedido de redução da pena-base do tráfico e ao redimensionamento da pena de multa (e-STJ fl. 1.448). O próprio agravante afirma permanecerem íntegros a absolvição pelo crime de dano qualificado e o restabelecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 1.448), e nada opõe à manutenção da condenação pelo crime de desobediência.

O agravo comporta parcial provimento, apenas quanto à pena de multa.

Da pena-base do tráfico

Nesse capítulo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ora reitero.

Não se conhece do recurso, todavia, quanto à pretensão de redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal. A reprimenda inicial, fixada no mínimo pela sentença (e-STJ fl. 1.032), foi elevada para 6 anos e 6 meses de reclusão, mais 650 dias-multa (e-STJ fl. 1.266), ao fundamento de que *"foi apreendida imensa quantidade de drogas de alto poder nocivo"* (e-STJ fl. 1.265), com apoio em dado concreto e objetivo dos autos – a apreensão de 242 microtubos plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 343g (trezentos e quarenta e três gramas) – e-STJ fl. 1.265, circunstância que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 considera preponderante.

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

Rever esse juízo, para concluir que tal quantidade não extrapola o ordinário do tipo, demandaria novo sopesamento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. Tampouco se cogita de desproporção manifesta a autorizar a intervenção excepcional desta Corte Superior: o acréscimo de 1 ano e 6 meses é inferior a um sexto do intervalo cominado ao art. 33, *caput*, da Lei de Drogas. Não socorre o recorrente, ademais, o Tema n. 1.262/STJ, segundo o qual *"configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza"* (REsp n. 2.003.735/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025), pressuposto claramente ausente na espécie.

Acolhida a insurgência pela alínea *a*, fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial, por identidade de fundamentos.

O agravante sustenta que a quantidade e a natureza da droga são incontroversas e que pede apenas a revaloração jurídica desse dado, à semelhança do que a decisão agravada fez no capítulo do dano qualificado (e-STJ fl. 1.450). A comparação não procede. No dano qualificado, o acórdão recorrido aplicou critério jurídico equivocado – o dolo genérico, em lugar do dolo específico exigido pela jurisprudência – sobre moldura fática incontroversa, e a correção desse critério é questão de direito (e-STJ fl. 1.437).

Na pena-base, ao contrário, o Tribunal de origem aplicou o critério legal pertinente, o do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a dado concreto dos autos (e-STJ fl. 1.265). O que a defesa contesta é o peso atribuído à circunstância, isto é, se 242 microtubos de cocaína, com cerca de 343 g, configuram quantidade apta a justificar a exasperação. Rever esse peso é refazer a valoração da prova, e não corrigir erro de direito.

Também não procede a alegação de que o acréscimo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses superaria os parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo da pena cominada (e-STJ fl. 1.450). Essas frações são referenciais de proporcionalidade, e não critérios de observância obrigatória. Confira-se:

> *"Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos."*
>
> (AgRg no AREsp n. 1.659.986/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

No caso, o aumento apoia-se em circunstância que a lei declara preponderante e em dado concreto – 242 microtubos de cocaína, com cerca de 343 g (e-STJ fl. 1.265). Ao compará-lo com o intervalo da pena cominada, a decisão agravada não adotou critério obrigatório; apenas demonstrou a ausência de desproporção manifesta que autorizaria a intervenção excepcional desta Corte Superior (e-STJ fl. 1.436).

A fixação da pena-base no mínimo legal pela sentença (e-STJ fl. 1.032) não altera a conclusão. A matéria foi devolvida ao Tribunal de origem pela apelação do Ministério Público, que postulou a exasperação (e-STJ fl. 1.266), e a valoração que se examina no recurso especial é a do acórdão recorrido.

Não há, por fim, divergência jurisprudencial a examinar no capítulo da pena-base. Nas razões do recurso especial, a insurgência contra a exasperação foi deduzida exclusivamente sob o ângulo da violação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 1.349), sem indicação de acórdão paradigma nem cotejo analítico, deficiência apontada nas contrarrazões (e-STJ fl. 1.358) e que atrairia, de todo modo, a Súmula n. 284/STF. A divergência só foi invocada nos capítulos do dano qualificado e da majorante (e-STJ fls. 1.344 e 1.348), ambos providos pela alínea *a*.

Da pena de multa e da vedação da *reformatio in pejus*

Nesse capítulo, assiste razão ao agravante. O acórdão recorrido fixou a pena de multa total em 801 (oitocentos e um) dias-multa (e-STJ fl. 1.277), e o único recurso especial é o da defesa (e-STJ fls. 1.342/1.352). Ao redimensionar as penas, a decisão agravada aplicou a fração de 1/6 da majorante restabelecida sobre os 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa do tráfico, chegando a 884 (oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa para esse crime e a 905 (novecentos e cinco) dias-multa no total (e-STJ fls. 1.439/1.440).

A exclusão das multas do dano qualificado e do porte ilegal de arma de fogo, de 11 (onze) dias-multa cada (e-STJ fls. 1.275/1.276), não compensou o acréscimo de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa decorrente da majorante. O resultado foi a elevação da pena de multa em 104 (cento e quatro) dias-multa, em recurso exclusivo da defesa.

O art. 617 do Código de Processo Penal veda o agravamento da pena quando somente o réu houver recorrido, garantia que alcança o julgamento do recurso especial. A pena de multa é espécie autônoma de sanção penal (art. 32, III, do Código Penal), e a Sexta Turma já assentou que, para o exame dos limites da proibição de reforma para pior, deve ser analisado cada item do dispositivo que fixou a pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda (HC n. 251.417/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 19/11/2015.). A redução das penas privativas de liberdade não autoriza a elevação da sanção pecuniária.

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

Tampouco se pode atribuir o agravamento ao próprio pedido defensivo. O restabelecimento da majorante foi pleiteado como consequência da absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico (e-STJ fl. 1.348), em benefício do recorrente, e o acolhimento dessa pretensão não pode resultar em sanção mais gravosa do que a fixada no acórdão recorrido.

Impõe-se, assim, limitar a pena de multa do tráfico a 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, de modo que o total não ultrapasse os 801 (oitocentos e um) dias-multa fixados pelo Tribunal de origem. Com esse ajuste, o capítulo do redimensionamento das penas passa a ter a seguinte redação:

Afastada a condenação autônoma pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e restabelecida a majorante, a pena do tráfico é recomposta a partir dos patamares fixados no acórdão recorrido. A pena-base permanece em 6 anos e 6 meses de reclusão, mais 650 dias-multa (e-STJ fl. 1.276); agravada em 1/6 pela reincidência, resulta em 7 anos e 7 meses de reclusão, além de 758 dias-multa (e-STJ fl. 1.276); acrescida de 1/6 pela causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, torna-se definitiva em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mais 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, em observância à vedação da *reformatio in pejus*.

Permanecem inalteradas as penas dos crimes de corrupção ativa, de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa (e-STJ fl. 1.266); de direção sem habilitação, de 6 meses de detenção (e-STJ fl. 1.269); e de desobediência, de 15 dias de detenção e 10 dias-multa (e-STJ fl. 1.269). Ficam excluídas as reprimendas do dano qualificado, de 7 meses de detenção e 11 dias-multa (e-STJ fl. 1.275), e do porte ilegal de arma de fogo, de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa (e-STJ fl. 1.276).

Em concurso material (art. 69 do Código Penal), a reprimenda fica definitivamente estabelecida em 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 801 (oitocentos e um) dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantêm-se o regime inicial, justificado pelo *quantum* das penas e pela reincidência, e a inviabilidade de substituição por penas restritivas de direitos (e-STJ fl. 1.277), bem como os demais capítulos do acórdão recorrido.

Do pedido de concessão de *habeas corpus* de ofício

O pedido subsidiário de concessão de *habeas corpus* de ofício (e-STJ fl. 1.452) não comporta acolhimento. A elevação da pena de multa fica corrigida pelo provimento parcial deste agravo, e, no capítulo da pena-base, não há ilegalidade flagrante que autorize a atuação de ofício, pelos fundamentos já expostos.

Ante o exposto, **dou parcial provimento ao agravo regimental** para limitar a pena de multa do crime de tráfico de drogas a 780 (setecentos e oitenta) dias-multa e

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

a pena de multa total a 801 (oitocentos e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidas as penas de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61239887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 26/10/2026 14:42:07
Código de Controle do Documento: 125f5f75-cfc3-41c3-a02f-95e2eba62c1a

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no REsp 2.282.565 / MG

Número Registro: 2026/0258529-0

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
0024245211005 10000250851318003 24245211005 52110059820248130024

Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026

Relator do AgRg

Exma. Sra. Ministra NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO	: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	: TIAGO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO	: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires Brandão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA61525071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:37:38
Código de Controle do Documento: 26aabfa7-34ce-45f8-8340-fd9982a79ed4

Brasília, 05 de novembro de 2026

Documento eletrônico VDA61525071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:37:38
Código de Controle do Documento: 26aabfa7-34ce-45f8-8340-fd9982a79ed4